



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. NASRUDDIN, Kelahiran, Muna 01 Februari 1974, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Anyar RT.02 RW. 01 Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat;

2. SURIP Lahir, Banyuwangi 06 November 1981, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Dusun Ringinmulyo RT.02 RW.01 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan Banyuwangi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silva Dwi Lestari, S.H.,M.H.,, Muhammad Syai'in S.H.,M.H.,dan Yusuf Harsono, S.H.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "INS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT". Yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok Boulevard Kavling V No.6 Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates Jember, Jawa Timur dengan Alamat e-mail, syaiin.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2026 yang telah di daftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:4297/HK/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

PT. BUMI SUKSESINDO (BSI), berkedudukan di Jalan Pulau Merah Dusun Pancer, RT.08 RW.01 Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini diwakili oleh **Adi Ardiansyah Sjoekri**, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dengan ini memberikan kuasa kepada : **A.Kemalsjah Siregar, S.H., Irwan H.Siregar,S.H.,LL.M, Pangeran Martua Tampubolon, S.H.,**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



M.Irfansjah Siregar, S.H., Amanda Junisa Siregar, S.H., LL.M., M.Fiqri Putra Utama, S.H., Para Advokat beralamat pada Kantor Advokat **KEMALSJAH & ASSOCIATE** berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan, dengan alamat e-mail kemalsjahlaw@outlook.com. Berdasarkan Suara Khusus tanggal 1 Juli 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :4084/HK/VII/2026 tanggal 8 September 2026 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- (1.2)** Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tanggal 11 Juni 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2026 dalam Register Nomor : 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT 1** dulu adalah karyawan/ pekerja dari TERGUGAT PT. BUMI SUKSESINDO (BSI) dengan status Karyawan Tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 714/HRD/PKWTT/Non Staff/VI/2020 tertanggal 27 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Regina Prescaline, Jabatan; Sr. Manager Resourcing & Learning Development sebagai penerima kuasa direksi pada TERGUGAT dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT 1**.
2. Bahwa **PENGGUGAT 2** dulu adalah karyawan/ pekerja dari PT. INDOMULTI NIAGA (IMN) yang merupakan perusahaan awal sebelum adanya peralihan nama TERGUGAT (PT BUMI SUKSESINDO). Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 0156/HRD/PKWTT/Non Staf Staff/XI/2010 dengan status Karyawan Tetap

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian di alihkan ke PT BUMI SUKSESINDO berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), PT. BUMI SUKSESINDO (BSI) Nomor: 0217/HRD/PKWTT/Non Staff/II/2013, tertanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Arif Firman D, Jabatan; Director sebagai penerima kuasa direksi pada TERGUGAT dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT2**.

3. Bahwa **PENGGUGAT 1** selama bekerja menempati jabatan Mechanical Fitter dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) – gross per bulan;
4. Bahwa **PENGGUGAT 2** selama bekerja menempati jabatan Coreshed Assistant dengan upah pokok bersih sebesar Rp. 1.466.300,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) Per Bulan dan tunjangan kehadiran sebesar Rp. 7.500,- per hari dan saat menempati jabatan Labourer Drill Pad Preparation dengan upah bersih Rp. 1.695.777,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh lima tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Per bulan dan tunjangan kehadiran Rp. 7.500,- per hari;
5. Bahwa masa kerja **PENGGUGAT1** adalah 3 (tiga) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak (27 Juni 2020- 13 September 2024);
6. Bahwa masa kerja **PENGGUGAT2** adalah 13 (tiga belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak 1 Nopember 2010 - 22 September 2024;
7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** selama bekerja tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun termasuk tidak pernah mendapatkan peringatan lisan, Surat Peringatan I (satu), Surat Peringatan II (dua) dan Surat Peringatan III (tiga).
8. Bahwa tanggal 29 Mei 2024 **PARA PENGGUGAT** diundang untuk hadir dalam sosialisasi program pengalihan/transfer ke Perusahaan Group PT. Merdeka Copper Gold Tbk.
9. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 **PENGGUGAT1** menerima surat dari TERGUGAT Nomor 10/HRD/BSI/IX/2024 terkait program pengalihan transfer karyawan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 **PENGGUGAT1** menerima surat dari TERGUGAT Nomor 10/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024 perihal pemberitahuan maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kemudian pada saat itu juga **PENGGUGAT 1** membuat dan menyerahkan **Surat Penolakan** Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari TERGUGAT (PT. BUMI SUKSESINDO);
11. Bahwa tanggal 22 September 2024 **PENGGUGAT2** menerima surat dari TERGUGAT Nomor 62/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024 perihal pemberitahuan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja, Adapun surat tersebut paada intinya Pihak Pungusaha TERGUGAT (PT. BUMI SUKSESINDO)" akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apabila menolak diminta membuat surat penolakan paling lama 7 hari kerja ;
12. Bahwa **PENGGUGAT2** membuat **Surat Penolakan** pada tanggal 27 September 2024 yang pada intinya " MENOLAK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari TERGUGAT (PT. BUMI SUKSESINDO);
13. Bahwa Pihak TERGUGAT (PT. BUMI SUKSESINDO) mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk diserahkan kepada **PENGGUGAT1** pada tanggal 30 September 2024;
14. Bahwa tanggal 16 Oktober 2024 **PARA PENGGUGAT** menerima PENUGASAN untuk di transfer bekerja ke unit usaha lain dalam Group PT Merdeka Cooper Gold Tbk dengan remunerasi sama;
15. Bahwa dengan adanya hal tersebut **PENGGUGAT1** memberikan Kuasa kepada serikat pekerja PT Bumi Suksesindo pada tanggal 03 Januari 2025 untuk menghadiri dan mewakili **PENGGUGAT1** dalam tahapan perundingan Bipartit dalam proses pemutusan hubungan kerja;
16. Bahwa **PENGGUGAT2** juga memberikan surat kuasa kepada serikat pekerja PT Bumi Suksesindo pada tanggal 07 Januari 2025 untuk menghadiri dan mewakili **PENGGUGAT2** dalam tahapan perundingan Bipartit proses pemutusan hubungan kerja;
17. Bahwa tanggal 01 Maret 2025, **PARA PENGGUGAT** menerima surat dari TERGUGAT Nomor 054/SP-BSI/III/2025 perihal permintaan perundingan Bipartit;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan TERGUGAT telah melakukan perundingan secara Bipartit, sebagaimana tertuang dalam risalah perundingan tertanggal 04 Maret 2025, namun dalam perundingan Bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan;
19. Bahwa dalam perundingan mediasi tanggal 28 Mei 2025 dan 10 Juni 2025 yang dihadiri para pihak, pihak TERGUGAT tetap Menolak usulan agar para pekerja yang telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja bisa bekerja kembali;
20. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 567/724/429.106/2025 tertanggal 26 Juni 2025 yang menyarankan agar Keputusan TERGUGAT dapat diterima;
21. Bahwa pelaksanaan PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) yang dilakukan oleh TERGUGAT (PT. BUMI SUKSESINDO) terhadap **PARA PENGGUGAT**, bertentangan dengan pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PENGGUGAT Nomor 811/HRD/ PKWTT/Staff/VIII/2021 tentang BERAKHIRNYA PERJANJIAN, maka sudah sepatutnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap **PARA PENGGUGAT** dikategorikan sebagai **PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Sepihak dan dinyatakan Batal Demi Hukum**;
22. Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan TERGUGAT terhadap **PARA PENGGUGAT** terkesan terburu-buru dan sangat-sangat dipaksakan sehingga langkah-langkah yang diambil dalam pembuatan surat Pemutusan Hubungan Kerja dan dianggap tidak sah;
23. Bahwa TERGUGAT juga telah melakukan perbuatan yaitu Transfer ke rekening **PENGGUGAT 1** yang besarnya sebesar uang pesangon **PENGGUGAT1** menurut perhitungan TERGUGAT sebesar Rp. **58.975.911,-** (*Lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang dilakukan pada tanggal, 25 Oktober 2024 sebagaimana surat dari TERGUGAT nomor 10/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024 perihal pemberitahuan maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 13 September 2024 pada point 5

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



yang berbunyi “ **Bahwa apabila Saudara menolak PHK, maka PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA akan tetap dilakukan melalui surat keputusan tersendiri dan selanjutnya akan mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku**”. Hal ini merupakan tindakan yang dengan secara nyata dan terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

jo. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Juncto jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Pasal 37 ayat (1) berbunyi : Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat

Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

24. Bahwa Pihak TERGUGAT (PT. BUMI SUKSESINDO) mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada **PENGGUGAT2** perihal: pemberitahuan maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja nomor 62/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024 tertanggal 22 September 2024, disisi lain TERGUGAT (PT. BUMI SUKSESINDO) telah melakukan perbuatan sewenang-sewenang kepada **PENGGUGAT2** dengan Transfer ke rekening **PENGGUGAT2** yang besarnya sebesar uang pesangon **PENGGUGAT2** menurut perhitungan TERGUGAT sebesar Rp. **66.209.833,-** (Enam puluh enam juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dilakukan pada tanggal, 25 Oktober



2024, sebagaimana surat dari TERGUGAT pada point 5 yang berbunyi “**Bahwa apabila Saudara menolak PHK, maka PHK akan tetap dilakukan melalui surat keputusan tersendiri dengan kami bayarkan hak – hak saudara sebesar Rp. 66.209.833,- untuk selanjutnya akan mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku**”. Hal ini merupakan tindakan yang dengan secara nyata dan terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

jo. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Juncto (Jo) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Pasal 37 ayat (1) berbunyi : Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat

Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

25. Bahwa karena TERGUGAT sudah melakukan pelanggaran ketentuan Perundang-undangan sebagaimana (point 21 - 25) di atas maka sudah sepatutnya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGGUGAT1** dikategorikan **Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan dinyatakan Batal Demi Hukum**, TERGUGAT wajib membayar hak atas upah **PENGGUGAT1** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan putusan inkraacht.
26. Bahwa karena TERGUGAT sudah melakukan pelanggaran ketentuan Perundang-undangan sebagaimana (point 21 - 25) di atas maka sudah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGGUGAT 2** dikategorikan **Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan dinyatakan Batal Demi Hukum**, TERGUGAT wajib membayar hak atas upah **PENGGUGAT 2** sebesar Rp. 1.695.777,- (Satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan dan tunjangan kehadiran sebesar Rp. 7.500,- per hari terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan putusan inkraht.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 10/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 dan Nomor 62/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024 tanggal 2 September 2024 **tidak sah/ batal menurut hukum**;
3. Menyatakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) **PARA PENGGUGAT**, maka dimohonkan kepada Majelis menghukum TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakan kembali **PARA PENGGUGAT** sesuai Jabatan terakhir;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan gaji yang seharusnya menjadi hak **PENGGUGAT 1** sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan putusan inkraht dan Rp. 1.695.777,- (Satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan dan tunjangan kehadiran sebesar Rp. 7.500,- per hari terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan putusan inkraht untuk **PENGGUGAT 2**;
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika tidak melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding/kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bona).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

TIDAK ADA KESELARASAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Dalam angka 5 dan 6 Petitum, Para Penggugat mendalilkan:

"5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika tidak melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap;

6. Mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulum meskipun ada upaya hukum banding/kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad)".

Namun dalam Posita tidak ada satupun dalil Para Penggugat mengenai 2 petitum:

- 1) pembayaran uang paksa; dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



- 2) putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
2. Pada halaman 452 dari bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika tahun 2007, mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa posita dan petitum:
- harus saling mendukung;
 - tidak boleh saling bertentangan;
 - harus terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dan Petitum.

Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dikarenakan Posita Para Penggugat tidak menyampaikan dalil mengenai 2 Petitum tersebut, maka tidak ada keselarasan antara Posita dan Petitum gugatan sehingga 2 petitum tersebut merupakan Petitum yang tidak jelas. Untuk itu adalah patut bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam Jawaban Pokok Perkara secara mutatis mutandis.
- Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
- Para Penggugat bekerja pada Tergugat sejak:

	Tanggal Bekerja	Jabatan Terakhir	Upah
Nasruddin (Penggugat I)	27 Juni 2020	Fixed Plant Maintenance	Rp.4.926.657,-/kotor/bulan
Surip (Penggugat II)	22 Januari 2008	OPP Operator	Rp.4.231.103,-/kotor/bulan

- Dalil Para Penggugat pada angka 1 sampai 3 Gugatan hanyalah mengenai masa kerja Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

PARA PENGGUGAT DI PHK KARENA TERGUGAT MELAKUKAN EFISIENSI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



7. Pasal 49 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama Tergugat 2023-2025 ("PKB") mengatur:

"1. Hubungan kerja dapat berakhir karena sebab-sebab yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35/2021 ("PP No. 35/2021") mengatur:

"2. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."*

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 PKB dan Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021 maka:

- a. Hubungan kerja dapat berakhir karena sebab-sebab yang diatur peraturan perundang-undangan;
- b. PP No. 35/2021 mengatur sebab-sebab berakhirnya hubungan kerja dan besaran pembayaran atas masing-masing sebab berakhirnya hubungan kerja;
- c. Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021 mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan pengusaha melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian

Dengan demikian, Tergugat dapat melakukan PHK terhadap Para Penggugat karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian berdasarkan Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021.

8. Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat melalui:
- a. surat tertanggal 13 September 2024 kepada Penggugat I; dan
 - b. surat tertanggal 22 September 2024 kepada Penggugat II,
- bahwa:



- a. Tergugat perlu melakukan upaya pemaksimalan organisasi serta melakukan perubahan organisasi untuk efisiensi guna mencegah terjadinya kerugian Perusahaan;
- b. Tergugat akan melakukan PHK terhadap Para Penggugat paling lambat 14 hari kerja sejak dikeluarkan surat ini;
- c. Tergugat membebastugaskan Para Penggugat dari kewajiban bekerja (Skhorsing);
- d. apabila Para Penggugat menolak PHK, maka Tergugat akan tetap melakukan PHK terhadap Para Penggugat dan Tergugat akan membayarkan hak-hak Para Penggugat atas PHK dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I

Uang Pesangon	1 x 5 x Rp.4.926.657,-	= Rp.24.633.285,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp.4.926.657,-	= Rp.9.853.314,-
Istirahat tahunan yang belum gugur	9/30 x Rp.4.926.657,-	= Rp.1.477.997,-
Pembayaran Sisa Fieldbreak	23/30 x Rp.4.926.657,-	= Rp. 3.777.104,-
Jumlah		= Rp.39.741.700,-

2. Penggugat II

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.4.231.103,-	= Rp.38.079.927,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp.4.231.103,-	= Rp.25.386.618,-
Istirahat tahunan yang belum gugur	3/30 x Rp.4.231.103,-	= Rp.423.110,-
Pembayaran Sisa Fieldbreak	22.5/30 x Rp.4.231.103,-	= Rp.3.173.327,-
Jumlah		Rp.67.062.983,- (*Kotor)

(*) Pembayaran kotor di atas akan dipotong PPh Final.

9. Atas pemberitahuan tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. dalam surat tertanggal 13 September 2024 Penggugat I menyampaikan penolakan keputusan PHK kepada Tergugat; dan



- b. dalam surat tertanggal 27 September 2024 Penggugat II menyampaikan penolakan keputusan PHK kepada Tergugat.
10. Atas penolakan PHK tersebut, Tergugat :
- a. dalam surat tertanggal 30 September 2024, No. 01/HRD-IR/BSI/SKPHK/IX/2024, Tentang: Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- b. dalam surat tertanggal 10 Oktober 2024, No. 02/HRD-IR/BSI/SK-PHK/X/2024, Tentang: Pemutusan Hubungan Kerja, menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa:
- a. Tergugat mengakhiri hubungan kerja Para Penggugat atas dasar efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021:
1. untuk Penggugat I berlaku pada 30 September 2024; dan
 2. untuk Penggugat II berlaku pada 10 Oktober 2024.
- b. Atas PHK tersebut, Tergugat akan membayar hak-hak Para Penggugat sesuai Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021 bersamaan dengan pembayaran upah Oktober 2024.
- c. Tergugat mencabut dan mengakhiri skhorsing Para Penggugat.

PARA PENGGUGAT TELAH MENERIMA PEMBAYARAN ATAS PHK

11. Bersamaan dengan pembayaran upah Oktober 2024, Tergugat membayar hak Para Penggugat atas PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang juga diakui secara tegas oleh Para Penggugat pada angka 23 dan 24 Posita sesuai Pasal 43 ayat 2 PP 35/2021 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat I

Uang Pesangon	1 x 5 x Rp.4.926.657,-	= Rp.24.633.285,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp.4.926.657,-	= Rp.9.853.314,-
Istirahat tahunan yang belum gugur	9/30 x Rp.4.926.657,-	= Rp.1.477.997,-
Pembayaran Sisa Fieldbreak	23/30 x Rp.4.926.657,-	= Rp.3.777.104,-
Jumlah		= Rp.39.741.700,- (*Kotor)

b. Penggugat II

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.4.231.103,-	= Rp.38.079.927,-
---------------	------------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp.4.231.103,-	= Rp.25.386.618,-
Istirahat tahunan yang belum gugur	3/30 x Rp.4.231.103,-	= Rp.423.110,-
Pembayaran Sisa Fieldbreak	22.5/30 x Rp.4.231.103,-	= Rp.3.173.327,-
	Jumlah	= Rp.67.062.983,- (*Kotor)

(*) Pembayaran kotor di atas akan dipotong PPh Final.

12. Pasal 40 (1) PP No. 35/2021 mengatur:

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."

Berdasarkan Pasal 40 (1) PP No. 35/2021 dapat ditafsirkan bahwa:

1. kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak hanya timbul dalam hal terjadi PHK;
2. dengan menerima pembayaran atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berarti pekerja menerima dan menyetujui PHK.

13. Fakta adalah bahwa sampai dengan diajukannya Jawaban ini Para Penggugat TIDAK mengembalikan pembayaran atas PHK dan pengakuan Para Penggugat pada angka 23 dan 24 Posita yang secara tegas menyatakan telah menerima pembayaran PHK dari Tergugat.

Karena Para Penggugat tidak mengembalikan pembayaran atas PHK maka:

- a. sesuai Pasal 40 (1) PP No. 35/2021 Para Penggugat diam-diam menerima dan menyetujui PHK dan bahwa:
 1. hubungan kerja Penggugat I berakhir pada 30 September 2024; dan
 2. hubungan kerja Penggugat II berakhir pada 10 Oktober 2024;
- b. Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar hak Para Penggugat atas PHK;
- c. Dengan berakhirnya hubungan kerja maka berakhirilah hak dan kewajiban antara Para Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dalam putusan-putusan di bawah ini, Mahkamah Agung menyatakan “berakhirnya hubungan kerja dikarenakan Pekerja telah menerima uang pembayaran PHK dan tidak pernah mengembalikan uang pembayaran PHK tersebut” sebagai berikut:

a. Putusan tertanggal 24 Maret 2011, No. 75 K/Pdt.Sus/2011:

“.... Lagi pula sesuai bukti T-2 s/d T-24 Para Penggugat telah menerima uang pesangon sesuai anjuran mediator, oleh karenanya dengan **telah diterimanya pembayaran pesangon dan sampai gugatan tidak dikembalikan maka perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat selesai dan berakhir.**”

b. Putusan tertanggal 17 Mei 2017, No. 452 K/Pdt.Sus-PHI/2016:

“**Bahwa Penggugat telah menerima pesangon pengakhiran hubungan kerja melalui transfer dan jika keberatan Penggugat seharusnya mengembalikan uang pesangon yang telah ditransfer tersebut, dengan demikian Penggugat secara diam-diam-diam menyetujui pengakhiran hubungan kerja sejak 1 Januari 2015, karena tidak mengajukan keberatan oleh Penggugat, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.**”

Dengan demikian, karena proses PHK telah dilakukan sesuai tata cara dalam UU No. 2/2004 dan bahwa Para Penggugat telah menerima dan tidak mengembalikan pembayaran atas PHK maka dalil-dalil Para Penggugat yang menolak PHK adalah tidak berdasar dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.

15. Tidak benar dan tidak berdasar dalil Para Penggugat pada angka 7 dan 21 Gugatan.

Pasal 128 UU No. 13/2003 mengatur:

“**Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama**”

Berdasarkan Pasal 128 UU No. 13/2003 bahwa:

a. Perjanjian Kerja tidak harus memuat aturan-aturan yang diatur dalam PKB; dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



b. apabila Perjanjian Kerja tidak memuat ketentuan dalam PKB maka aturan dalam PKB yang berlaku;

sebagaimana Tergugat jelaskan pada angka 7 Jawaban bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 PKB jo. PP No. 35/2021 hubungan kerja dapat berakhir karena sebab-sebab yang diatur peraturan perundang-undangan *incasu* Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021.

Dengan demikian, tidak benar dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat dapat di PHK hanya terbatas berdasarkan:

- a. jenis PHK yang tercantum didalam Perjanjian Kerja;
- b. PHK karena kesalahan yang mendapatkan peringatan lisan, Peringatan I, II dan III

sehingga patut dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Para Penggugat pada angka 7 dan 21 Gugatan.

16. Tidak benar dan tidak berdasar dalil Para Penggugat pada angka 14 Gugatan.

Tergugat tidak pernah menugaskan Para Penggugat untuk dipindah tugaskan ke unit usaha lain maka sudah sepatutnya dalil tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

17. Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat angka 15 sampai dengan angka 20 Gugatan karena seluruh dalil tersebut hanya merupakan rangkaian proses bipartit dan mediasi. Untuk itu sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

**TUNTUTAN UPAH PROSES, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)
DAN PUTUSAN SERTA MERTA PATUT UNTUIK DITOLAK**

18. Tergugat menolak dalil pada angka 23 sampai dengan angka 27 posita serta angka 4 sampai dengan angka 6 petitum gugatan.

Terbukti bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan pada:

- a. angka 11 sampai dengan angka 14 Jawaban bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran atas PHK dan tidak mengembalikannya maka:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. telah menerima dan menyetujui PHK atas dirinya atas dasar efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021;
 - ii. Tergugat telah memenuhi pembayaran atas PHK Para Penggugat;
 - iii. berakhirilah hak dan kewajiban antara Para Penggugat dan Tergugat termasuk pembayaran upah dan hak-hak lainnya.
- b. Tergugat telah mencabut skhorsing Para Penggugat.
- c. pada angka 1 dan 2 Jawaban, hanya hal-hal yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam Petitum. Karena Petitum pada angka 5 dan 6, tidak dikemukakan dalam dalil posita gugatan maka hal tersebut tidak dapat diminta dalam Petitum.

Dengan demikian, dalil Para Penggugat mengenai permintaan upah proses, pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat juga mengajukan Duplik;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Identitas KTP Nasrudin, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Kerja PKWTT Nasruddin, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan alasan PHK, bukti P-3 ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keputusan PHK oleh PT. BUMI SUKSESINDO (BSI), bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Penolakan PHK oleh Nasrudin, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Kepada Serikat Pekerja, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Formulir konfirmasi kesediaan transfer Karyawan, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Permohonan Perundingan kepada PT. Bumi Suksesindo atas Keluarnya Anjuran Tertulis dari DISNAKER Banyuwangi, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Risalah, Notulen dan Daftar Hadir Perundingan Bipartit, bukti P-9 ;
10. Fotocopy Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Tripartit Ke Disnaker Banyuwangi, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Kronologi dan Pendirian Akhir Perselisihan PHK, bukti P-11 ;
12. Fotocopy Anjuran dari Disnaker, bukti P-12 ;
13. Fotocopy Surat dari Serikat Pekerja tentang tindaklanjut surat Anjuran dari Disnaker, bukti P-13 ;
14. Fotocopy Surat Keterangan Kerja, bukti P-14 ;
15. Fotocopy Identitas KTP Surip, bukti P-15 ;
16. Fotocopy Perjanjian Kerja PKWTT Surip (IMN), bukti P-16 ;
17. Fotocopy Perjanjian Kerja PKWTT Surip (BSI), bukti P-17 ;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan alasan PHK, bukti P-18 ;
19. Fotocopy Surat Penolakan PHK oleh Surip, bukti P-19 ;
20. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Kepada Serikat Pekerja, bukti P-20 ;
21. Fotocopy Formulir konfirmasi kesediaan transfer Karyawan, bukti P-21 ;
22. Fotocopy Surat Permintaan Perundingan Bipartit dari Serikat Pekerja, bukti P-22 ;
23. Fotocopy Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Tripartit Ke Disnaker Banyuwangi, bukti P-23 ;
24. Fotocopy Risalah, Notulen dan Daftar Hadir Perundingan Bipartit, bukti P-24 ;
25. Fotocopy Kronologi dan Pendirian Akhir Perselisihan PHK, bukti P-25 ;
26. Fotocopy Anjuran dari Disnaker Banyuwangi, bukti P-26 ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat dari Serikat Pekerja tentang tindaklanjut surat Anjuran dari Disnaker, bukti P-27 ;
28. Fotocopy Surat Permohonan Perundingan kepada PT. Bumi Suksesindo atas Keluarnya Anjuran Tertulis dari DISNAKER Banyuwangi, bukti P-28 ;
29. Fotocopy Surat Keterangan Kerja, bukti P-29 ;
30. Fotocopy Bukti Transfer Pekerja atas nama Riadi dan Panidi, bukti P-30 ;
31. Fotocopy Kode Etik Merdeka, bukti P-31 ;

(2.10) Menimbang bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat I tertanggal 27 Juni 2020, No. 714/HRD/PKWTT/Non Staff/VI/2020, Bukti T-1:
2. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat II tertanggal 1 Februari 2013, No. 0217/HRD/PKWTT/Non Staff/II/2013, Bukti T-2:
3. Fotocopy Slip Upah Penggugat I Juli 2024, Bukti T-3.a:
4. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Penggugat I Juli 2024, Bukti T-3.b:
5. Fotocopy Slip Upah Agustus Penggugat I 2024, Bukti T-4.a:
6. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Penggugat I Agustus 2024, Bukti T-4.b:
7. Fotocopy Slip Upah Penggugat I September 2024, Bukti T-5.a:
8. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Penggugat I September 2024, Bukti T-5.b:
9. Fotocopy Slip Upah Penggugat II Juli 2024, Bukti T-6.a:
10. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Penggugat II Juli 2024, Bukti T-6.b:
11. Fotocopy Slip Upah Penggugat II Agustus 2024, Bukti T-7.a:
12. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Penggugat II Agustus 2024, Bukti T-7.b:
13. Fotocopy Slip Upah Penggugat II September 2024, Bukti T-8.a:
14. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Penggugat II September 2024, Bukti T-8.b:
15. Fotocopy Pasal 49 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama 2023-2025, bukti T-9

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat I tertanggal 13 September 2024, No. 10/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024, Hal: Pemberitahuan Maksud dan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja, Bukti T-10:
17. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat II tertanggal 22 September 2024, No. 62/HRD-IR/BSI/PPHK/IX/2024, Hal: Pemberitahuan Maksud dan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja, Bukti T-11:
18. Fotocopy Perhitungan Pembayaran PHK Penggugat I, Bukti T-12.a:
19. Fotocopy Terjemahan Perhitungan Pembayaran PHK Penggugat I, Bukti T-12.b:
20. Fotocopy Perhitungan Pembayaran PHK Penggugat II, Bukti T-13.a:
21. Fotocopy Terjemahan Perhitungan Pembayaran PHK Penggugat II, Bukti T-13.b:
22. Fotocopy Surat Penggugat I tertanggal 13 September 2024. Bukti T-14:
23. Fotocopy Surat Penggugat II tertanggal 27 September 2024 Bukti T-15:
24. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat I tertanggal 30 September 2024, No. 01/HRD-IR/BSI/SKPHK/IX/2024, Tentang: Pemutusan Hubungan Kerja. Bukti T-16:
25. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat II tertanggal 10 Oktober 2024, No. 02/HRD-IR/BSI/SK-PHK/X/2024, Tentang: Pemutusan Hubungan Kerja Bukti T-17:
26. Fotocopy Slip Pembayaran PHK Penggugat I Oktober 2024. Bukti T-18.a:
27. Fotocopy Terjemahan Slip Pembayaran PHK Penggugat I Oktober 2024. Bukti T-18.b:
28. Fotocopy Slip Pembayaran PHK Penggugat II Oktober 2024. Bukti T-19.a:
29. Fotocopy Terjemahan Slip Pembayaran PHK Penggugat II Oktober 2024. Bukti T-19.b:
30. Fotocopy Pasal 1 angka 4 dan 9, Pasal 2 ayat 1, Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 68/2009 Peraturan Pemerintah No. 68/2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus ("PP No. 68/2009"). Bukti T-20:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Mei 2017, No. 452 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Bukti T-21:
32. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Maret 2011, No. 75 K/Pdt.Sus/2011 Bukti T-22:
33. Fotocopy Anjuran tertanggal 26 Juni 2025, No: 567/724/429.106/2025 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Bukti T-23:
34. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Mei 2017, Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2016, bukti T-24 ;
35. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Maret 2011, Nomor 75 K/Pdt.Sus/2011, bukti T-25 ;
36. Fotocopy Anjuran tertanggal 26 Juni 2025, Nomor 567/724/429.106/2025. bukti T-26 ;

(2.12) Menimbang, bahwa Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara aquo tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat pada berita acara;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keselarasan antara posita dengan petitum karena dalam angka 5 dan angka 6 Para Penggugat mendalilkan :

Posita angka 5 "*Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari jika tidak melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap”;

Posita angka 6 “ *Mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum banding/kasasi (uitvoerbaar bij Voorrad);*

Namun dalam posita tidak ada satu dalil Para Penggugat mengenai 2 petitum:

1. Pembayaran uang paksa;
2. Putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Dikarenakan posita Para Penggugat tidak menyampaikan dalil mengenai 2 petitum tersebut maka tidak ada keselarasan antara posita dan petitum sehingga 2 petitum tersebut merupakan petitum yang tidak jelas;

(3.1.2.) Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut kemudian dibantah oleh Para Penggugat yang pada intinya bahwa terkait *dwangsom* dan kapan pemberlakuannya, *Dwangsom* adalah hukuman berupa kewajiban membayar uang tertentu yang tujuannya adalah menekan pihak yang kalah untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan secara suka rela sebagaimana Pasal 606 HIR ayat (1) yang berbunyi “*jika yang dihukum tidak mau memenuhi isi putusan dengan suka rela, maka atas permintaan yang menang, Ketua Pengadilan memerintahkan supaya isi putusan dilaksanakan dengan bantuan alat Negara*”.

(3.1.3.) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan bantahan atas eksepsi oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

(2.1.4.) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum perdata adalah merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, pada dasarnya eksepsi hanya sebatas mempersoalkan tentang keabsahan formal dari suatu gugatan bukan menyanggah materi pokok perkara;

(3.1.5.) Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah berkaitan dengan tuntutan Penggugat berkaitan dengan uang paksa (*dwangson*) dan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi ((*Uitvoerbaar bij voorraad*)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.6.) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) menjelaskan tentang syarat materiil suatu gugatan adalah, Identitas para pihak memuat Nama, Tempat Tinggal, Pekerjaan Penggugat/Tergugat, *Fundamentum petendi* (Posita) merupakan uraian fakta-fakta/peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya adalah *Petitum* merupakan apa yang diminta/dituntut oleh Penggugat kepada Majelis Hakim;

(3.1.7.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (2.1.4.) berkaitan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv Pasal tersebut membagi isi gugatan menjadi 2 (dua) bagian yang wajib ada dan harus selaras yaitu "*bagian uraian fakta yang menjadi dasar tuntutan*" (*posita/fundamentum petendi*) dan yang kedua adalah bagian apa yang dituntut (*Petitum/Vordering*);

(3.1.8.) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970 menyebutkan "*Posita yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan maka gugatan kabur*", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972 menyebutkan "*Jika dalil-dalil Penggugat tidak selaras dengan petitum, maka gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima*".

(3.1.9.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.1.6.) Yurisprudensi dan Doktrin Hukum Perdata, pada intinya menyebutkan apabila suatu tuntutan (termasuk tuntutan tambahan seperti UVB) diminta dalam petitum tetapi tidak dijelaskan dasar fakta dan alasan hukumnya di posita, gugatan tersebut dinilai **cacat formil**;

(3.1.10.) Menimbang, bahwa selain pertimbangan pada angka (3.1.4.), angka (3.1.5.), angka (3.1.6.), dan angka (3.1.7.) setelah Majelis Hakim meneliti isi gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) dan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) namun permintaan tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.11.) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat berkaitan dengan (*dwangsom*) dalam petitum Penggugat dimana tuntutan tersebut berkaitan erat dengan pembayaran sejumlah uang;

(3.1.12.) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut pada angka (3.1.4.), angka (3.1.5.), angka (3.1.6.), dan angka (3.1.7.), angka (3.1.8.), angka (3.1.9.), angka (3.1.10.), angka (3.1.11.) dan setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat dalil gugatan yang diajukan Penggugat dimana Penggugat dalam positanya tidak menguraikan peristiwa atau hubungan hukum yang melahirkan tuntutan uang paksa *dwangsom* dan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) namun kemudian Para Penggugat meminta dalam petitum angka 5 dan angka 6 berkaitan dengan uang paksa/*dwangsom* dan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

(3.2.13) Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan suatu gugatan salah satunya adalah gugatan harus terang dan jelas antara apa yang diuraikan dalam posita kemudian dimintakan dalam petitumnya, karena konsekwensi jika suatu gugatan tidak jelas maka dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

(3.2.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.2.12) dan angka (3.2.13) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak merumuskan gugatannya secara jelas berkaitan dengan permintaan yang ada dalam petitum namun tidak diuraikan dalam dalil posita sehingga menjadikan gugatan Penggugat **cacat formil** oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat **tidak terdapat keselarasan antara Posita dengan Petitum beralasan hukum untuk dikabulkan**;

(3.2.) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1.) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

(3.2.2.) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang pokok perkaranya;

(3.2.3.) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.4.) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa dalam proses beracara di pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

(3.2.5.) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan nilai gugatan Penggugat melebihi Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *aquo* sejumlah Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

(3.2.6) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4, MENGADILI

4.1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

4.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **02 September 2026** oleh kami Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H., M.H., dan Nursalam, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Sukaryanto, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Nursalam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Adistya Fansriayu S.H., S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 24.000,-
- PNPB Relaas	Rp 20.000,-
- Materai	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 194.000,-
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby